

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2094/2532

นาง วิไล ชนิตานันท์
บริษัท กลการ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

เมื่อตามคำฟ้อง คำให้การ และคำแถลงรับของคู่ความมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้คู่ความสืบพยานต่อไปอีกศาลก็ชอบที่จะสั่งงดสืบพยานทั้งสองฝ่ายเสียได้ การเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานหมายถึง การที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานไม่ว่ากระทำด้วยวิธีใดโดยทำให้สภาพของการเป็นนายจ้างและลูกจ้างหมดไป การพักงานที่เป็นเพียงจำเลยให้โจทก์หยุดทำงานชั่วคราว สภาพของการเป็นลูกจ้างและนายจ้างยังคงมีอยู่ต่อไป โดยจำเลยยังมีได้แสดงเจตนาเลิกจ้างนั้น หาเป็นการเลิกจ้างตามประกาศดังกล่าวไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างประจำของจำเลยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2520 ครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 4,500 บาท ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2530 จำเลยมีคำสั่งที่ 233/2530 พักงานโจทก์ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2530 จนกว่าผลคดีจะถึงที่สุด เนื่องจากโจทก์

ถูกฟ้องคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์สินของจำเลยที่สาขาประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2531 ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ถือว่าการที่จำเลยมีคำสั่งพักงานโจทก์ดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างโจทก์แล้ว แต่ในการเลิกจ้างดังกล่าวนี้จำเลยมิได้จ่ายเงินให้แก่โจทก์แต่อย่างใดโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน 27,000 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 9,000 บาท ค่าเสียหายเนื่องจากการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมคิดเป็นเงิน 276,000 บาท นอกจากนี้โจทก์ยังมีสิทธิได้รับเงินสะสมเมื่อโจทก์ถูกออกจากงานโดยไม่มี ความผิดเป็นเงินอีก 22,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334,500 บาท กับดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2530 จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 562 วัน เป็นเงิน 38,627 บาท โจทก์ติดต่อทวงถามแล้ว แต่จำเลยไม่ชำระ ขอให้ บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 334,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยยังมิได้เลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้อง กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม การที่โจทก์มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของจำเลย เบียดบังเอาเงินของจำเลยไปรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,360 บาท เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเงินอื่นใดให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า 1. จำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้วหรือไม่ 2. ถ้าฟังว่าเป็นการเลิกจ้าง จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ 3. โจทก์มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เงินทุนสะสม ค่าเสียหายและดอกเบี้ยจากจำเลยหรือไม่ เพียงใด โดยกำหนดให้โจทก์ มีหน้าที่นำสืบก่อน ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่าเมื่อประมาณกลางปี 2530 บริษัทจำเลยสาขาประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบพบว่า เงินสดของ

สาขาหายไปเป็นเงิน 200,000 บาทเศษในวันที่ 1 มิถุนายน 2530 โจทก์ในฐานะเจ้าหน้าทีการเงินของจำเลยได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาจำเลยได้แจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ให้ดำเนินคดีดังกล่าวแก่โจทก์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ และในระหว่างนั้นจำเลยได้สั่งพักงานโจทก์ตามคำสั่งของจำเลยที่ 233/2530 เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2531 ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ตามคำพิพากษาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 พนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และคดียังไม่ถึงที่สุดโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ในวันที่ 9 กันยายน 2531 จำเลยได้มีหนังสือทวงถามเรียกเงินคืนจากโจทก์ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.1 และต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2532 โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องที่ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามคำฟ้อง คำให้การและคำแถลงที่คู่ความรับกัน คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยเสีย โจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลแรงงานกลางดังกล่าวไว้

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ตามคำสั่งที่ 233/2530 ปรากฏชัดว่าจำเลยสั่งพักงานโจทก์จนกว่าคดีจะถึงที่สุด กรณีจึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46วรรคสอง พังไม่ได้ว่าจำเลยได้มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้อ 2 และข้อ 3 อีกต่อไป พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว โจทก์อุทธรณ์
ประการแรกว่า ที่ศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์โดยเห็นว่าข้อเท็จจริง
ในคดีพอวินิจฉัยได้แล้วนั้น โจทก์เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะข้อเท็จจริง
ในคดีดังกล่าวยังไม่ชัดเจนพอเนื่องจากถึงแม้ว่าจำเลยจะอ้างว่ามีได้เลิกจ้าง เพียงแต่
สั่งพักงานโจทก์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดเท่านั้น ข้อเท็จจริงเพียงพอที่ปรากฏในคดียังไม่
เพียงพอแก่การวินิจฉัย เนื่องจากยังมีข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบอีกที่แสดงให้เห็นว่า
จำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้ว มิใช่เป็นเรื่องพักงานโจทก์นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์คำฟ้อง คำ
ให้การ ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี และคำแถลงรับของคู่ความดังกล่าวแล้ว เห็นว่า มี
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องให้คู่ความสืบพยานต่อ
ไปอีก ดังนั้นที่ศาลแรงงานกลางสั่งงดสืบพยานทั้งสองฝ่ายเสียจึงชอบแล้ว อุทธรณ์
ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อต่อไปว่า การที่จำเลยสั่งพักงานโจทก์ถือได้ว่า เป็นการเลิก
จ้างโจทก์แล้วนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน หมายถึงการที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานไม่ว่ากระทำ
ด้วยวิธีใดโดยทำให้สภาพของการเป็นนายจ้างและลูกจ้างหมดไป แต่การพักงานใน
คดีนี้เป็นเพียงแต่จำเลยให้โจทก์หยุดทำงานเพียงชั่วคราวเท่านั้น ส่วนสภาพของการ
เป็นลูกจ้างและนายจ้างยังคงมีอยู่ต่อไป โดยจำเลยยังหาได้แสดงเจตนาเลิกจ้างไม่
การพักงานจึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างตามความหมายแห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 ข้อ 46 แต่อย่างใด
อุทธรณ์โจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มานะ เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ